

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

외국은행등의 동일인 범위 제외 승인신청서

문서번호 20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 외국은행등의 동일인 범위 제외 승인신청

「금융지주회사법」 제9조제1항에 따라 동일인의 비금융주력자 해당여부 판단시 외국법인을 동일인 범위에서 제외하여 줄 것을 「금융지주회사감독규정」 제13조의7제2항에 의거 붙임과 같이 신청 합니다.

붙 임 : 외국은행등의 동일인 범위 제외 승인신청 내용 1부. 끝.

신 청 인 (인) _____
(signature)
대 리 인 (인)

(붙임)

외국은행등의 동일인 범위 제외 승인신청 내용

1. 신청인* 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권 있는 발행주식총수	

* 신청인은 「금융지주회사법」 제2조제1항제7호에서 정하는 “본인”을 말함

2. 동일인 현황

	법인명 ²⁾ (성명)	관계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업종 ⁴⁾ (직업)	비고
본인 특수관계인 ¹⁾ · ·					

- 주 1) 특수관계인중 자연인 및 비영리법인·조합 또는 단체의 경우 해당 은행지주회사의 주식을 보유하고 있거나 보유하고자 하는 자에 한하여 작성
- 2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기
- 3) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재
- 4) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3. 동일인중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

	업 종 ²⁾	비금융회사 해당여부 ³⁾	자산총액 ⁴⁾	자본총액 ⁴⁾	재무건전성 비율 ⁴⁾
○○○ ¹⁾					
△△△					
×××					
· · ·					
계					
비금융회사 소계				()	

- 주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재
 2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재
 3) 비금융회사는 「금융지주회사법」 제2조제1항제8호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함
 4) 신청일 이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준
 ※ ()내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

4. 동일인 범위에서 제외하고자 하는 외국법인 현황

구분	업종	외국은행 등의 주식 또는 출자 지분	설립 근거법	본점 소재지	주된 영업 활동지	자산총액	자본총액
○○○							
△△△							
× × ×							
.....							
.....							
계(A)							
동일인 중 회사인 자 계 (B)							
동일인 중 외국법인 제외 시 계 (B-A)							

5. 외국은행등의 동일인 범위 제외 요건 점검표

항 목	내 용
최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 ¹⁾	
국제적으로 인정받는 신용평가기관의 신용평가등급 ²⁾	
해당 외국의 금융감독기관이 정하는 재무건전성 기준 충족여부	
해당 외국의 금융감독기관으로부터 해당 외국은행등의 건전성 등 관련 감독 여부	
해당 외국의 금융감독기관명 (주 소)	
동일인 범위 제외 외국법인의 외국은행등의 주식의 직·간접 보유 여부	

- 주 1) 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 또는 영업용순자본비율 (투자매매업자·투자중개업자) 및 지급여력비율(보험회사) 등 해당 외국의 금융감독기관이 정하는 재무건전성 비율 (외국금융회사의 지주회사인 경우에는 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 외국금융회사를 기준으로 함)
- 2) 국제 신용평가기관이 발표한 해당 금융회사의 신용평가등급 등을 기재. (외국금융회사의 지주회사인 경우 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 외국금융회사를 기준으로 함)

-
- 첨부서류: 1. 신청은행 또는 은행지주회사가 본국에서 은행업 또는 금융업 영위를 인가받은 사실을 증명할 수 있는 서류
2. 최근 3년간 영업현황 및 연차보고서
3. 최근 3년간 BIS기준 자기자본비율 및 명세
4. 신청은행 또는 은행지주회사의 국제업무 취급현황 및 기진출 해외점포에 대한 관리 현황 또는 관리 계획
5. 국제적으로 인정받는 신용평가기관의 신용평가등급 결과(최근자료)
6. 최근 3년간 해당 외국의 금융감독기관이 정하는 재무건전성 기준이 있을 경우 동 기준 및 동 기준의 충족여부를 확인할 수 있는 증빙자료
7. 신청은행 또는 은행지주회사가 해당 외국의 금융감독기관으로부터 받는 건전성 감독등의 주요내용 (관련 법규 포함)
8. 동일인 범위에서 제외하고자 하는 외국법인의 신청은행 또는 은행지주회사의 주식보유내역
9. 신청은행 또는 은행지주회사가 외국법인에 대하여 지배력을 행사할 수 있음을 입증할 수 있는 서류(다만, 외국법인이 해당 외국은행등의 주식을 보유하고 있는 경우에 한한다)